

1521706-14.2020.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Fernanda Galizia Noriega
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 28ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ CARLOS DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

LUIZ CARLOS DE PAULA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque , no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 18h00min, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
28ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521706-14.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521706-14.2020.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ CARLOS DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

LUIZ CARLOS DE PAULA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no

artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque , no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 18h00min, no interior da Estação de Trem Luz, Bom Retiro, em São Paulo/SP, LUIZ CARLOS DE PAULA, qualificado a fls. 04, subtraiu, para si, com destreza, 01 (um) aparelho de celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), de propriedade da vítima Reginaldo Nunes Santos.

Recebida a denúncia (fls. 94). O réu foi citado (fls. 170).

Apresentada resposta à acusação em favor do réu (fls. 175).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 176).

A vítima e a testemunha arroladas na denúncia não foram localizadas, havendo a desistência das partes no tocante à oitiva.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Não há nos autos elementos de prova que possam confirmar os fatos descritos na denúncia.

A vítima e a testemunha não foram localizadas e não compareceram em juízo para esclarecer os fatos e o réu utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim sendo, ausentes provas que pudessem comprovar os fatos alegados na denúncia, mister se faz a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, o que faço para ABSOLVER o réu LUIZ CARLOS DE PAULA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com fulcro no disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA